



**PUTUSAN**

**Nomor 12377 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, telah memutus perkara Anak:

Nama : **SUCI SAWATI RAHMADANI;**  
Tempat Lahir : Pematangsiantar;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/25 September 2007;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tangki, Gang Madrasah, Kelurahan Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12377 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  
Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pematangsiantar tanggal 26 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SUCI SAWATI RAHMADANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan bersama-sama”, dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak SUCI SAWATI RAHMADANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Pematangsiantar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna putih dengan nomor IMEI1 356928460861703 dan nomor IMEI2 356928460861711;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, dengan nomor IMEI1 356977511032871 dan nomor IMEI2 357493771032873;

Dipergunakan dalam perkara Marissa alias Nita;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pms tanggal 2 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SUCI SAWATI RAHMADANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 12377 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak SUCI SAWATI RAHMADANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Pematangsiantar selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna putih dengan nomor IMEI1 356928460861703 dan nomor IMEI2 356928460861711;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI1 356977511032871 dan nomor IMEI2 357493771032873;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Marissa;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 75/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 29 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pms tanggal 2 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 12377 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pms yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 14 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 3 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 14 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair karena berdasarkan fakta

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12377 K/Pid.Sus/2025



persidangan dari rangkaian perbuatan Anak yaitu pada saat Anak dan Saksi Manssa alias Nita ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 7,01 (tujuh koma nol satu) gram, Anak memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Jodi melalui perantaraan Saksi Irwansyah alias Iwan Jengkol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana Anak membeli Narkotika jenis ganja tersebut atas suruhan Saudara Yusuf yang merupakan teman dari Saksi Marissa alias Nita, namun yang menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja adalah Saudara Fadli Purba;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut belum sempat diserahkan oleh karena Anak dan Saksi Marissa alias Nita telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana "Yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dan Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12377 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEMATANGSIANTAR** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 29 Desember 2025** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Masye Kumaunang, S.H.**

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 12377 K/Pid.Sus/2025